

1501071-96.2020.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2237633/2020 - DEL.POL.PLANTÃO

AMPARO, 9403179 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 2237633 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ANTONIO LOPES URBANO

Juiz de Direito: Fernando Leonardi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501071-96.2020.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501071-96.2020.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2237633/2020 - DEL.POL.PLANTÃO

AMPARO, 9403179 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 2237633 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ANTONIO LOPES URBANO

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

GABRIEL ANTONIO LOPES URBANO, qualificado nos autos (fl. 33), foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, acusado por ter, no dia 07 de junho de 2020, por volta das 20h00, na Rua Orlando Audray de Barros Bueno, nº 324, Jd. São Dimas, nesta cidade e Comarca de Amparo/SP, vinculado psicologicamente e com unidade de designios com JOSÉ LUÍS ASSUNÇÃO CANIVEZI, que possui diminuída sua capacidade de entendimento e determinação, transportou, forneceu e guardou, para inequívocos fins de comercialização, 26 (vinte e seis) pedras de "crack", pesando aproximadamente 5,19g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 57/59).

A denúncia foi recebida em 27.04.2021 (fl. 60).

Devidamente citado (fl. 79), o acusado, por intermédio de sua D. Defensora nomeada (fl. 83), apresentou resposta por escrito à acusação (fl. 82), arrolando testemunhas.

Não sendo o caso de julgamento in limine do feito, com a absolvição sumária do acusado, determinou-se a abertura da fase instrutória (fl. 97), oportunidade em que foi colhida a prova oral, consistente nas oitivas da vítima e de duas testemunhas arroladas em comum, havendo desistência das demais, seguindo-se para o interrogatório do acusado, tudo pelo sistema audiovisual (cf. ata de fl. 120).

Encerrada a instrução, em sede de memoriais orais, o D. Promotor de Justiça requereu a absolvição do acusado, ante a ausência de provas de autoria delitiva. A D. Defensora, adotando a forma escrita, trilhou o mesmo caminho, pugnando pela absolvição do acusado, justificando-a na ausência de provas quanto à ilicitude imputada (fls. 117/119).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por intermédio do boletim de ocorrência (fls. 08/09), do Relatório do SIG (fl. 03), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), ilustrado com foto (fl. 13), bem como pelo laudo do pericial realizado no entorpecente apreendido (fls. 28/30), concluindo tratar-se de cocaína, como princípio ativo do "crack", substância que causa dependência física e psíquica, listada na Portaria nº 344/98 - ANVISA

A autoria, todavia, comporta dúvidas.

Cristino Roberto Cimenton, policial militar, relatou que na data dos fatos, estava em patrulhamento rotineiro pelo local, quando notou JOSÉ LUÍS mexendo em uma pedra grande que estava na calçada e, ao avistar a viatura policial, ele a largou, passando a andar rapidamente. Abordado, frente àquela atitude suspeita, em revista pessoal, foi localizado apenas um aparelho celular, mas ao retornar ao local de onde ele partiu, o depoente localizou um kit contendo 26 pedras de "crack". Questionado, admitiu que estava vendendo, recebendo aqueles entorpecentes do acusado GABRIEL, vulgo "Biel", que não estava no local/imediações.

Clayton Luis dos Santos, policial civil, narrou que GABRIEL é conhecido pelos "meios" policiais devido ao seu envolvimento com o tráfico de drogas, porém em relação a esta ocorrência não se recordou de detalhes.

Silente em solo policial (fls. 33/34), interrogado em juízo GABRIEL negou qualquer

vínculo com as drogas apreendidas naquelas circunstâncias de tempo e espaço, bem como e, principalmente, anterior entrega delas para JOSÉ LUÍS, sustentando ser apenas usuário.

Pois bem. Este é o contexto instalado nos autos.

Como visto, não há provas seguras, idôneas e convincentes que vinculem aqueles entorpecentes apreendidos ao réu GABRIEL, que não estava presente no local ou nas imediações, inexistindo elementos sólidos que estabeleçam um liame pessoal às pedras de "crack" e à pessoa de JOSÉ LUÍS - amizade, vizinhança ou parentesco.

Bem verdade, que JOSÉ LUÍS, interrogado formalmente em solo policial, confirmou que estava guardando as drogas para GABRIEL, vulgo "Biel" (fl. 10), porém, em juízo, assumiu a propriedade exclusiva de todo entorpecente, negando sua versão anterior (fl. 124).

Assim, ainda que GABRIEL já tenha sido abordado em datas anteriores e seja conhecido nos "meios" policiais, não há, nestes autos, elementos mínimos que o vinculem com a prática do crime de tráfico, ajustado com JOSÉ LUÍS, que além de apresentar versões díspares no bojo dos autos nº 1500558-31.2020, também restou apurada a sua inimputabilidade penal (fls. 122/128)

Assim, não há nos autos elementos afiançados, produzidos sob o crivo do contraditório, que autorizem atribuir ao réu, extreme de dúvidas, como se requer o sistema processual penal pátrio, vínculo com aqueles entorpecentes apreendidos, bem como à prática do crime de tráfico de drogas nas circunstâncias temporais e espaciais descritas na exordial acusatória.

Verifico que apesar da ocorrência do crime em relação a JOSÉ LUÍS (fls. 122/128), este julgador não está amparado por conjunto probatório satisfatório que dimensione a realidade autoral também quanto ao ora réu GABRIEL, apta a autorizar a condenação de quem quer que seja.

Relevo, não se trata, por certo, partilhar a inocência do réu, mas sim, tão-somente se admitir a fragilidade do conjunto probatório que norteia os autos.

Idealizar que GABRIEL também tenha praticado o crime é plenamente possível, porém acaba aí o que se pode extrair do que examinado. Conjugado, tal lição, no presente caso, se mostra inexequível, além de temerário.

Leciona, a doutrina penal, sobre os dois momentos em que a dúvida razoável sobre a responsabilidade criminal de alguém nasce em um fato processual, e como deverá ser decidida: A) ao início da ação penal a dúvida determina o ajuizamento da demanda; B) ao final, sobrevivida a dúvida, impõe-se a absolvição.

Informador pelo princípio do "non liquet".

E, se pelos subsídios e pelas provas carreadas que compõem a instrução probatória a responsabilidade do acusado mostrar-se deficitária para autorizar uma condenação, é caso de se aplicar o princípio "in dubio pro reo", norteador do processo penal, bem como garantia constitucional do estado de inocência.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para fins de ABSOLVER o réu GABRIEL ANTÔNIO LOPES URBANO, qualificado nos autos, da imputação traçada na denúncia, fazendo-o com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas de o réu ter concorrido para a infração penal.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Amparo, 22 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA